לא ידע [א] במאי כתב רחמנא זאת התורה ואי כתב רחמנא זאת התורה הוה אמינא ליפסלו כתב רחמנא מוצא שפתיך רמי ריש לקיש על מעוהי בי מדרשא ומקשי אם כשרים הם ירצו ואם אין מרצין למה באין ° אמר לו ר' אליעזר [ב] מצינו בבאין לאחר מיתה שהן כשרין ואין מרצין דתנן [א] [א] האשה שהביאה חטאתה ומתה יביאו יורשין עולתה עולתה ומתה לא יביאו יורשין חטאתה א"ל מודינא לך בעולה דאתיא לאחר מיתה אשם דלא אתי לאחר מיתה מנלן א"ל הרי מחלוקתך בצידו [ג] רבי אליעזר אומר אף האשם אמר זהו שאומרין עליו אדם גדול הוא קאמינא אנא [ב] משנה שלימה ואת אמרת לי ר' אליעזר אלא אמר ריש לקיש אפתח אנא פתחא לנפשאי [1] מוצא שפתיך וגו' האי נדבה נדר הוא כו' כדלעיל יתיב רבי זירא ורבי יצחק בר אבא ויתיב אביי גבייהו ויתבי וקאמרי קשיא ליה לריש לקיש אשם [ב] דלא אתי לאחר מיתה ונסיב לה תלמודא מוצא שפתיך אימא הבא בנדר ובנדבה לייתי ולא לירצי אשם לא לייתי כלל אמר להו אביי ריש לקיש מהכא פתח [2] ושחט אותה לחטאת אותה לשמה כשרה שלא לשמה פסולה הא שאר קדשים שלא לשמן [ד] כשירין יכול ירצו ת"ל מוצא שפתיך ואימא הבא בנדר ונדבה לייתי ולא לירצי אשם (נמי) ארצויי נמי לירצי אמר אביי אשם דמירצי לא מצית אמרת קל וחומר מעולה ומה עולה שאינה מכפרת אינה מרצה אשם שמכפר אינו דין שאינו מרצה מה לעולה שכן כליל שלמים יוכיחו מה לשלמים שכן טעונין נסכין [ה] ותנופת חזה ושוק ° עולה תוכיח [ג] וחזר הדין לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה הצד השוה שבהן שהן קדשים ושחטן שלא לשמן כשירין ואין מרצין אף אני אביא אשם שהוא קודש ושחטו שלא לשמו כשר ואינו מרצה מה להצד השוה שבהן שכן ישנו בציבור תודה תוכיח

לא ידעינן במאי. קאמר רחמנא מוצא שפתיך תשמור דהא לא כתיב בהדיא בהאי קרא עבודות לשמן ודלמא לאו בלשמן משתעי קרא כתב רחמנא זאת התורה למילף משלמים דמפרשה בהו לשמן: הכי גרסי' **רמי ריש לקיש על מעוהי.** שוכב על בטנו פניו (על) [ו] כלפי קרקע: **למה הן באין.** והאכתי לא קמא ליה טעמא דמתני' דילפינן ממוצא שפתיך: **ואין מרצין.** שאין כפרה למתים [ד] ואף אתה אל תתמה על אלו: **האשה.** יולדת: [ז] **לא יביאו יורשין חטאתה.** דהויא לה חטאת שמתו בעליה והלכתא גמירי לה [ה] דלמיתה אזלה: **מודינא לך בעולה.** שאם שחטה שלא לשמן [ח] שתתקרב אע"פ שאינה מרצה הואיל ומצינו שבאה לאחר מיתה ואינה מרצה וה"ה לשלמים ושאר קרבנות חוץ מחטאת (א) ואשם מיהו דלא אתי לאחר מיתה דקי"ל (תמורה דף יח.) דכל שבחטאת מתה באשם רועה מנא לן דקרב שלא לשמן הואיל ואינו מרצה דלא אפיק תנא דמתני' אלא פסח וחטאת: **מחלוקתך.** וסייעתך [ט] דאיכא רבי אליעזר דקאי כוותך: **משנה שלימה.** סתם מתני' דלא פסל אלא חטאת (ב): **פתחא לנפשאי.** מנלן דקרבי (ג): **יתיב רבי זירא וכו'.** וקמתמהי אפירוקיה דר"ל: **וקשיא [י] ליה לריש לקיש אשם.** אמאי קרב שלא לשמו שלא לרצות הא לא אתי לאחר מיתה: **ונסיב תלמודא.** כלומר נסיב קרא לתלמודא דמילתיה: **אימא הבא בנדר ונדבה.** כדמשמע קרא לייתו ולא לירצו כו': **ריש לקיש מהכא פתח לה.** (ד) (מהכא) לא נפקא ליה ממוצא שפתיך דליקרב אלא דלא לירצי והקרבתו מהאי קרא יליף ושחט אותה לחטאת אותה מיעוטא הוא אותה הוא דבעינן לשמה ואי לא פסולה כדילפינן לקמן [ו] הא שאר קדשים כו': **ארצויי נמי לירצו.** כיון דנפקא לן הקרבתן מאותה: **אינה מרצה.** כדאמר אם לאו יהא נדבה: **אשם שמכפר.** על לאוין האמורים בשבועת הפקדון והקדש ושפחה חרופה: **שכן טעונים נסכים.** ולא גרס סמיכה דאשם נמי טעון סמיכה [יא]: **שלמים ישנו בצבור.** כבשי עצרת: הקיש

קדשים שלא שנה לעכב כל כמה דאכתי לא ידע קרא דמוצא שפתיך ואי פריך ליפסלו דנגמר מחטאת [ופסח] בהיקישא [יב] דזאת התורה כדפרישית בסמוך אי במה מצינו איכא למיפרך שכן כרת ואי בהקישא דזאת התורה א"כ ליכתוב חדא או לחטאת גרידא או פסח גרידא ואי נאמר דבכל דוכתא דמצרכינן שנה לעכב היינו מהכא [מדכתיב] [יג] מוצא שפתיך וגו' א"כ אתי שפיר הא דפריך וליפסלו כו'. ע"כ הג"ה:

הג"ה מצינו בבאין לאחר מיתה שכשרין ואין מרצין. וא"ת מי דמי הני לא עלו אבל באין לאחר מיתה עלו לגמרי לשם חובה דלמ"ד שיעבודא דאורייתא [ז] אם היה הקרבן נפסל היו היורשין זקוקין להביא אחר ואפילו למ"ד לאו דאורייתא אם הפריש שניהם לאחריות אם נפסל הראשון חייבין להקריב את השני נמצא דבאין לאחר מיתה מרצין לענין שעולין לשם חובה משא"כ בשינוי קודש וי"ל דמ"מ דמיא קצת להדדי לענין דאין מרצין ריצוי גמור [ד] דאין כפרה למת ולאו בר חיוב הבאה הוא אלא שנתחייב [יד] מחיים ובשינוי קודש ובעלים נמי אין רצוי גמור וא"ת ומה ראיה מייתי מבאין לאחר מיתה אטו מי ילפינן מינה בכל מקום שלא שנה הכתוב דאינו אלא למצוה דנימא כשרין ולא עלו וי"ל דדוקא שנוי קודש ושנוי בעלים דוקא [טו] מדמי דהוי כאין [טז] לאחר מיתה שאין לו בעלים וכמו שלשם כשר ואינו מרצה כמו כן כאן ששנה אותו מבעליו והוי כאין לו בעלים [יז]:

עולתה ומתה לא יביאו יורשין חטאתה. משמע אבל [יח] אם היתה יכולה להביא חטאתה אחר עולתה עלתה [יט] לה עולתה לשם עולה וכן משמע בתורת כהנים בפרשת אשה כי תזריע [ח] שאם הביאה עולתה תחילה תביא חטאתה ממין עולתה וכן במס' קינים (ספ"ב) ותימה דבפרק תמיד נשחט (פסחים דף נט.) אמרי' זה בנין אב שכל חטאות קודמות לעולת [כ] העוף אפי' חטאת העוף לעולת בהמה ואפי' דיעבד קאמר דפסול מדמשני שאני עולת מצורע דרחמנא אמר והעלה שהעלה כבר והיינו דיעבד דלכתחילה חטאת קודמת [ט] כדכתיב בהדיא בקרא [כא] ש"מ דבעלמא דיעבד לא ותירץ ה"ר חיים דה"ה דבעלמא כשר דיעבד והא דבעי קרא במצורע משום [ט] דכתיב ביה הוויה זאת תהיה בהוויתו יהא דמשמע עיכובא כדאמר פ"ק דמנחות (דף ה.) ונראה לי דילפי' חטאת ועולה של יולדת מחטאת ועולה של מצורע דגילה הכתוב דאם עשה עולה תחלה כשירה מוהעלה כדאיתא בפ' תמיד נשחט (פסחים נט.) ואי לא קרא דוהעלה דמכשר היה פוסל בכל מקום מטעם דיש מחוסר זמן לבו ביום שאמר הכתוב להקריב חטאת קודם לעולה אפי' בעלמא דליכא תהיה דמשמע עיכובא תדע דתניא בפ"ק דמנחות (דף ה.) הקדיש חטאתו לאשמו לא יהא אחד ממרק בדמו אלא תלא לבית השריפה וקאמר הא דמיפסיל לאו משום תהיה דהא לא קאי אשחיטה משום דלאו עבודה היא אלא מטעם דיש מחוסר זמן לבו ביום שאמר הכתוב להקדיש אשם תחילה וזה הטעם למה לא יהיה גבי חטאת ועולה בעלמא ולכך איצטריך והעלה במצורע להכשיר וגמרינן מיניה בעלמא (פסחים דף נט.) להכשיר אם הקדיש עולה לחטאת אבל לא גמרינן מיניה בחטאת ואשם כי אם קרבנו אשם קרבנות כמותם. ברוך: **לא יביאו יורשין חטאתה.** הגירסא משובשת בתורת כהנים ופירשתי במנחות בפ"ק (דף ד:): **אשם דלא אתא לאחר מיתה מנא לן.** תימה כיון דעולה ושלמים ניחא ליה נילף אשם מינייהו בהיקישא דזאת התורה ולמה לי מוצא שפתיך וי"ל דאדרבה הוה אמינא איפכא דנילף שאר קדשים מאשם דלא אתו כלל: **אשם לא ליתי כלל.** תימה הא לא איצטריך מוצא שפתיך כלל אלא לאשם דלשאר קדשים אתו מסברא כדאמרינן דלא צריכי קרא דהא אתו לאחר מיתה וי"ל דהשתא הדר ביה מההוא טעמא דאע"ג דאמר ליה מודינא לך בעולה לא היה אומר כן אלא מתוך דוחק: [י] **הא שאר כל הקדשים אפילו שלא לשמן כשירין.** [כ] ואם תאמר ל"ל אותה הא מדצריכי קראי לעכב בפסח וחטאת מכלל דשאר קדשים כשרין וכי תימא נילף מינייהו מה להנך שכן צד כרת ובהיקישא דזאת התורה נמי לא אתו דא"כ לא ליכתוב עיכובא אלא באחד בפסח או בחטאת ואידך לייתו מהיקשא: **מה לשלמים שכן טעונין נסכים.** לא גרסינן סמיכה דאשם נמי טעון סמיכה כדאמר לקמן בפירקין (דף יא.) וה"ר חיים פירש דמשום אשם מצורע מצי למינקט סמיכה למ"ד בריש כל הפסולים (לקמן דף לג.) סמיכה [כב] לאו דאורייתא: **תודה יוכיח** [כג]. אע"ג דאשכחן עולה שבאה בנדבת ציבור שמקיצין בהן את המזבח (תודה) ושלמים [כד] לא אתו בנדבת ציבור דהא ממעטינן להו ° בתורת כהנים בפרשת ואם מן הצאן קרבנו לזבח שלמים [ל]:

מסורת הש"ס

א) קידושין יג: מנחות ד: קינין סוף פ"ב ירוש' חגיגה פ"א הלכה א, ב) מנחות דף ט:, ג) [קידושין ה: כא. וש"נ], ד) לקמן ט:, ה) תמורה יז:, ו) עמוד ב', ז) קדושין דף יג:, ח) פרק ד ה"ג ע"ש, ט) ויקרא יד, י) עי' רש"ק, כ) [עמ"ש בס"ד לקמן מא. על הגליון בתוספות ד"ה ואתא], ל) ויקרא נדבה פרק טז הלכה ה-ז.

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מודינא וכו' חוץ מחטאת ופסח מיהו אשם דלא אתי: (ב) ד"ה משנה וכו' חטאת ופסח הס"ד: (ג) ד"ה פתחא וכו' דקרב כצ"ל ואות י' נמחק: (ד) ד"ה ר"ל מהכא פתח לה פתחא לא נפקא:

גליון הש"ס

גמ' א"ל ר"א מצינו. עי' (נדה) [יומא] דף ט ע"ב תוס' ד"ה (ו)ר"א: שם עולה תוכיח. תמוה לי הא גם עולה צריכה נסכים ואי דעולת עוף יוכיח א"כ איך פרכינן עלה מה לעולה שיש בציבור הא עולת עוף אינה בציבור ואי דשם עולה איתא בצבור הכי נמי נימא דשם עולה טעונה נסכים וצריך עיון: [תוס' ד"ה תודה יוכיח וכו' דהא ממעטינן להו בת"כ. עי' מנחות דף נח א' תד"ה אבל יהא וכו']:

שינויי נוסחאות

א] ברש"י גרים ידעינן. ובד"ו איתא ברש"י ידענא, ונראה נכון: ב] צ"ל אלעזר (*גליון): ג] בצידך (כי"צ): ד] נ"א בין לשמן בין שלא לשמן (כי"צ): ה] נ"א סמיכה ונסכין וכו' (ש"מ ועי' בחידושים). וכ"ה בכל דפו"י והשמיטוהו עפ"י רש"י, ועי' תוס' (דק"ס): ו] צ"ל למטה, ותיבת על נמחק (צ"ק): ז] ס"א נוסף דיבור יביאו יורשין עולתה. דשיעבודא דאורייתא. ואח"כ מה"ד לא יביאו וכו' (ש"מ): ח] לשמה שתקרב כצ"ל (*ש"מ): ט] נ"א מחלוקתך. מחלוקת המסייעתך (ש"מ): י] בס"א קשיא: יא] בכי"פ נוסף אבל נסכין אינו טעון: יב] הגה' משובש וכצ"ל דנגמר מחטאת ופסח במה מצינו, איכא למיפרך שכן צד כרת, ואי בהיקשא דזאת התורה א"כ ליכתוב חדא או חטאת גרידא או פסח גרידא כדפרישית בסמוך וכו' [וע' תד"ה הא] (ע"פ ק"ד וכע"ז בח"נ): יג] מדכתיב נמחק, וצ"ל מדאצטריך (*ש"מ, צ"ק). ובקר"א גר' מדכתיב עש"ב: יד] שנתחייב הקרבן מחיים (ד"ו): טו] תיבת דוקא נמחק (ש"מ, צ"ק, רש"ש): טז] צ"ל כבאין (צ"ק, רש"ש). ובש"מ גרים דהוי שינוי בעלים כבאין: יז] בש"מ נוסף ושינוי קדש נמי נילף משנוי בעלים: יח] אבל היא אם היתה חיה יכולה כו' כצ"ל (צ"ק): יט] נ"א ועלתה (גליון): כ] צ"ל לעולות. ותיבת העוף נמחק (ש"מ): כא] בקרא ואחר ישחט את העולה, שמע מינה דבעלמא אפילו דיעבד כו', כצ"ל (ש"מ): כב] צ"ל סמיכת אשם מצורע (ש"מ): כג] צ"ל תוכיח (ש"מ). ובד' ורשא הליון של תה"ד הוא שכן ישנו בציבור: כד] בצ"ק מוחק תיבת תודה ואות וא"ו מתיבת ושלמים, משום דבת"כ לא ממעטינן רק שלמים. ובטה"ק כ' דשפיר גרסי' ליה דהא תודה ושלמים דין אחד להם לעולם בכיוצא בדינים אלו. וע' קר"א: כה] נ"א כדמוכחא סוגיין (מ"ב). ור"ל מדפריך ר"ל אשם דלא אתי לאחר מיתה מנלן וכדמסיים בסמוך: כו] כוונתו בזה לתרץ מה שהקשו התו' בד"ה הגה"ה וא"ת ומאי ראיה כו'. ודו"ק (גליון): כז] בכי"ב מלויין כאן תוס' הר"פ, והס"ד: כח] התיקון הוא מד' ווילנא. ויותר נלצ"ל על דרך זה אבל עתה דאנו יודעים [מדרשא דאותה דאין] יכולים לפסול באשם, [הלכך] כיון דאשם בא לכפר כו':

עין משפט נר מצוה

טו א מיי' פ"א מהל' מחוסרי כפרה הלכה יג:
ב מיי' פ"ד מהל' פסה"מ הלכה יד:

תורה אור השלם

1. מוֹצָא שְׂפָתֶיךָ תִּשְׁמֹר וְעָשִׂיתָ כַּאֲשֶׁר נָדַרְתָּ לַיהוָה אֱלֹהֶיךָ נְדָבָה אֲשֶׁר דִּבַּרְתָּ בְּפִיךָ: דברים כג, כד
2. וְסָמַךְ אֶת יָדוֹ עַל רֹאשׁ הַחַטָּאת וְשָׁחַט אֹתָהּ לְחַטָּאת בִּמְקוֹם אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הָעֹלָה: ויקרא ד, לג

מוסף רש"י

לא יביאו יורשין חטאתה. דזו אחת מחמש חטאות המתות חטאת שמתו בעליה (מנחות ד:) **משנה שלימה.** סתם משנה (שם ט:):

ליקוטים

רמי ריש לקיש על מעוהי. דרכם היה לשכב על בטנם (תוס' גיטין דף מז.). [ובתו' הרא"ש שם משמע דכך היה דרכו של רשב"ל דוקא]. **שאלה:** אחד שהוא יושב ולומד גמרא או בספר אחד מספרי הקודש, וטרח בישיבתו ורוצה לשכב על צידו או על גבו או על בטנו וללמוד, אי שרי או דאמרינן אין דרך ארץ ללמוד כך. **תשובה:** איתא בגמ' רמי ר"ל על מעוהי וכו' ע"ש. ולכן גם זה שטרח בישיבה ועושה כן לנוח אה"נ דשרי, אך לא יתמיד הרבה בזה אלא מעט עד שינוח. (תורה לשמה סי' שס"ז) **יתיב ר"ז כו' ויתיב אביי גבייהו.** ר"ת היה מדקדק שבכל מקום שהוא אומר ויתיב פלוני גבייהו, מזכירו כן לפי שהוא אמר להם דבר חדוש. (תוס' ע"ז דף סג:).

שיטה מקובצת

אם כשרים הם ירצו כו'. עיקר הקושיא דרשב"ל (בא) [היא] מהא דקאמר אם אינם מרצים למה באים כדמשמע [כה] סוגיין. וזהו כעין קושיא דלעיל שהקשה בתלמוד אימא היכא דשחיטו להו שלא לשמן ליפסלו. ומיהו קשה למה לא הקשה בפשיטות כמו לעיל. ונראה דרשב"ל היה עושה עצמו כאילו היה מסופק אי קרא לעכב או למצוה והיה קשה לו מה נפשך אי כשרים הם ונאמר דהנך קראי דלשמה למצוה בעלמא ניניהו לכך הם כשרים א"כ ירצו, דכי היכי דקראי למצוה בעלמא ניניהו לענין כשרות הקרבנות ה"נ נימא לענין ריצוי. ואם אינם מרצים למה באים כלומר ואם נפשך לומר דקראי דכתיבי לעכב אע"ג שלא שינה בו הכתוב כדפרישנא לעיל ולכך אין מרצין למה הן באים כי היכי דקראי אתו לעכב לענין ריצוי הכי נמי לענין פיסול. מיהו עיקר הקושיא הויא לפוסלו, מדמקשה ר"ל אשם דלא אתי לאחר מיתה מנא לן (אתא לאקשויי). כך פי' מורי ש' (תוס' הר"פ): **מצינו בבאין לאחר מיתה שהן כשרין ואין מרצין.** וטעם [כו] זה מועיל דוקא היכא דמעכב הריצוי חיסרון בעלים כמו הכא. אבל בהרבה מקומות כשירין ומרצין: **אשם לא לייתי כלל.** וא"ת והלא לא שינה בו הכתוב לעכב. ואין לומר דלא לייתי כלל דמסברא ליפסלו כדפי' לעיל דהא כיון דכתיב מוצא שפתיך להכשיר בכל הקדשים תו ליכא למימר ליפסלו מסברא. ונראה לומר דהא דפריך אשם לא לייתי כלל היינו משום דיש לנו ללמוד אשם מחטאת כיון שבא לכפר כחטאת ואינו בא לאחר מיתה כחטאת. ולא מכח [הקישא] קאמר דהא לא מסיק בהיקשא דחטאת עד מסקנא, אלא במה מצינו יליף. ואע"ג דאיכא למיפרך כדפרכינן לר"א לקמן, לא דמי דהתם הוא בתר דדרשינן מיעוטא דאותה להכשירא דאשם ואתא ר"א לדחות הדרשא דאותה. אבל השתא דאכתי לא קאמר מיעוטא דאותה ומכשירים שאר קדשים ממוצא שפתיך ואם לאו יהיה נדבה הלכך כי גלי בחטאת לפסול מכח דשינה הכתוב לעכב ואפקיה רחמנא לחטאת מכלל שאר קדשים דבאין בנדבה אמרינן דה"ה [נמי] באשם כיון דלא שייך ביה לומר ואם לאו יהא נדבה כמו חטאת ולא הוה שייך למיפרך כלל [כז]. ומשני רשב"ל אותה וכו' הא שאר כל הקדשים כשרים. וא"ת למה הוצרך לדרוש שאר קדשים מאותה הא שאר קדשים ידעינן ממוצא שפתיך תשמור ולא הוי קשיא לן רק מאשם, וא"כ אשם לחוד הוי ליה למדרשיה מאותה. וי"ל דבעי ליישב מילתיה אליבא דרשב"ל שהי' קשה לו משאר קדשים [וקא שני] שינויי מהא דר"א הילכך הוצרך לומר פתח דרשב"ל להכשיר כל הקדשים מאותה וקרא דמוצא שפתיך היינו לאשמועינן דאין מרצין. [וא"ת הא רשב"ל] קאמר לעיל ומודינא לך [בעולה דאתיא לאחר מיתה], א"כ שאר קדשים ידעינן דכשרים משום דבאים לאחר מיתה וא"כ (היינו) [היה] לנו לומר דאם אינו ענין למוצא שפתיך אשאר קדשים תנהו ענין כו'. י"ל דלא קבלה רשב"ל דשינוי דחיקה הוא, ולדבריו דר"א קאמר ולעולם ס"ל לרשב"ל דאין [ללמוד מהך מילתא] אשינוי קודש ואשינוי בעלים: **אשם ארצויי נמי לירצי.** אין להקשות דלעיל מקשה אשם לא לייתי כלל דמסברא יש לנו לפסול באשם [יותר] משאר קרבנות והכא מקשה [ד]מסברא יש להכשיר באשם [יותר] משאר קרבנות. וי"ל דלעיל לא היה יודע מדרשא דאותה ויש לפסול מסברא באשם יותר משאר קרבנות ממה מצינו לחטאת אבל עתה דאנו יודעים [מדרשא דאותה אף] [כח] דיכולים לפסול באשם כיון דאשם בא לכפר ולא שייך ביה ואם לאו יהא נדבה י"ל דאין להכשירו לאלאין וכי גלי קרא באשם אותה לגמרי אכשריה אפילו לרצות ולכפר: **שכן טעונין נסכין.** לא גרסינן סמיכה דאשם נמי טעון סמיכה כדנפקא לן לקמן (דף יא.) מכחטאת וכאשם. [ואפשר] דגרסי' [משום] אשם מצורע שאינו טעון סמיכה. ואם תאמר אי מיירי באשם מצורע הא אשם מצורע טעון נסכים ומאי מקשה שכן טעונין סמיכה ונסכים. [וי"ל דהכי פריך מה לשלמים] שכן כולן טעונין סמיכה ונסכים אבל אין כל האשמות טעונין סמיכה ונסכים. ותימה מאי קאמר [עולה תוכיח] והלא בעולה כתיב וסמך. וי"ל דר"ל [עולת העוף. וא"ת] א"כ מאי פריך בסמוך שכן ישנן בצבור כביחיד והלא עולת העוף אינה באה בצבור. וי"ל דמ"מ פריך משם עולה שישנו בצבור [דעל מה מצינו אף] פרכא כל דהו פרכינן (תוס' טוך): **יכול ירצו ת"ל מוצא שפתיך.** אין להקשות דהכא משמע דאי לאו מוצא שפתיך הייתי [אומר דמרצה ולעיל אמר דאי לאו מוצא שפתיך הוה אמינא דמעכב, די"ל דהא דסבר הכא דמרצה אי לאו] מוצא שפתיך דהא ידעינן כשרות מאותה אבל לעיל דלא אסיק אדעתין אותה להכי קאמר ליפסלו אי לאו מוצא שפתיך. [וא"ת לעיל למה] לא הביא דרשא דאותה להכשירן. תירץ הר"ר חיים חבר דאה"נ דלעולם סמיך אאותה וה"ק לעיל יכול ליפסלו ת"ל [אא"ה בכאן נמחק ונקרע כמה וכמה תיבות ועיקר חסר מן הספר]. ועוד אמר מורי דלעיל נקט תלמודא אליבא דר"א דהוא לית ליה דרשא דאותה כדמוכח לקמן מדקאמר אף האשם אבל הכא בא ליישב אליבא דרבנן ורבנן אית להו דרשא דאותה. תדע דקאמר רשב"ל אמינא אנא משנה שלימה כלומר לרבנן, [אלמא דקושיית] רשב"ל [הוא] קושיא שהקשה תלמודא מיד וליפסלו. אלא ודאי לעיל נקט אליבא דר"א ורשב"ל נקט אליבא דרבנן אשם: